主題精選：義務人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 登記駁回之情形
發布日期: 2024-07-04
內文
土地登記規則第57條第1項第3款規定，登記之權利人、義務人或其與申請登記之法律關係有關
之權利關係人間有爭執，登記機關應以書面敍明理由及法令依據，駁回登記之申請。所稱「登
記之權利人、義務人或其與申請登記之法律關係有關之權利關係人間有爭執」之意涵如下：
• (一) 爭執之情形有三：
1. 登記權利人與登記義務人之間有爭執。如甲將一筆土地出售於乙，甲與乙之間對買賣有爭
執。
2. 登記權利人與申請登記之法律關係有關之權利關係人之間有爭執。如甲以其土地設定典權
於丙，嗣甲將其土地出售於乙，乙與丙之間對優先購買權有爭執。
3. 登記義務人與申請登記之法律關係有關之權利關係人之間有爭執。如甲以其土地設定典權
於丙，嗣甲將其土地出售於乙，甲與丙之間對優先購買權有爭執。
• (二) 對於該法律關係有爭執，即已符合駁回之要件，不以對其爭執已提起訴訟為必要。
• (三) 就申請登記之法律關係有爭執，登記機關始得駁回登記之申請。如非屬申請登記之法律
關係有爭執，登記機關不得駁回登記之申請。換言之，僅限於申請登記之法律關係有爭執，而
非泛指申請登記不動產之所有法律關係有爭執。如時效取得地上權登記審查要點第15點規定，
即是一例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下